



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

3 באפריל 2024

1010

כ"ד באדר ב' התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 39) (התליית רישיון או היתר עיסוק והטלת חילוט בשל הסעה, הלנה והעסקה שלא כדין בנסיבות מחמירות), התשפ"ד-2024 122

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 39) (התליית רישיון או היתר עיסוק והטלת חילוט בשל הסעה, הלנה והעסקה שלא כדין בנסיבות מחמירות), התשפ"ד-2024*

- תיקון סעיף 10ב12 1. בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 10ב12 –
- (1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, במקום "סעיפים 2ב12 או 3ב12" יבוא "סעיף 2ב12";
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- "(ב) הורשע יחיד או תאגיד בעבירה לפי סעיפים 1א12(ג) או 3ב12, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר, לצוות על התליית רישיון או היתר עיסוק שניתנו על פי כל דין, בעיסוק הקשור בעבירה, לתקופה שלא תעלה על שנה."
- תיקון סעיף 15ב12 2. בסעיף 15ב12 לחוק העיקרי –
- (1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, במקום "12א, 2ב12 או 3ב12" יבוא "12א, למעט סעיף קטן (ג)1א), או 2ב12";
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- "(ב) הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 1א12(ג) או 3ב12, יורה בית המשפט כי נוסף על כל עונש, יחולט רכוש כמפורט להלן:
- (1) רכוש הקשור לעבירה שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו של המורשע, ובכלל זה דירת המגורים או העסק שבהם נעברה העבירה;
- (2) רכוש של המורשע שהוא שווה ערך לרכוש הקשור לעבירה."

ד ב ר י ה ס ב ר

חילוט רכוש של מי שמסיע, מלין או מעסיק שווה שלא כדין, ולקבוע בו הסדר מדורג כלהלן:

– על מי שהורשע בעבירות אלו בנסיבות רגילות – חילוט התמורה שקיבל או שוויה הכסף;

– על מי שהורשע בעבירות אלו בנסיבות המחמירות הקבועות בחוק – חילוט חובה, ובמסגרתו יוסמך בית המשפט לצוות, נוסף על כל עונש אחר, גם על חילוט רכוש הקשור לעבירה שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו של המורשע, ובכלל זה דירת המגורים או העסק שבהם נעברה העבירה, וכן חילוט של רכוש המורשע שהוא שווה ערך לרכוש הקשור לעבירה.

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תבחן הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת את הסדרי החילוט המוצעים, ובתוך כך את השמירה על זכויות צדדים שלישיים ברכוש המחולט, אימוץ הסדר חילוט אזורי, חילוט ללא הרשעה, וכן את שיקול דעתו של בית המשפט בעת הטלת החילוט על המורשע.

לנוכח ביצוע פעולות איבה רבות על ידי שוהים שלא כדין, יש בעצם השהייה שלא כדין בישראל כדי להביא לסיכון ביטחוני חמור. כדי לצמצם את הסיכון נדרשים כלים שירתיעו יותר את המסייעים לשוהים שלא כדין – המסייעים, המלינים והמעסיקים, הפועלים פעמים רבות ממניע כלכלי.

לפיכך, מוצע לתקן את סעיף 10ב12 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן – החוק), המאפשר לבית המשפט לצוות, נוסף על כל עונש אחר, על התליית רישיון או היתר עיסוק, ולקבוע בו מדרג ענישה כלהלן:

– על מי שהלין או העסיק שווה שלא כדין – התליית רישיון או היתר עיסוק לתקופה של שישה חודשים לכל היותר;

– על מי שהסיע שווה שלא כדין במסגרת ניהול או ארגון של שירותי הסעה או שעבר עבירת הלנה או העסקה בנסיבות המחמירות הקבועות בחוק – התליית רישיון או היתר עיסוק לתקופה של שנה לכל היותר.

עוד מוצע לתקן את סעיף 15ב12 לחוק, המאפשר

יוזמים: חברי הכנסת אופיר כץ, יוליה מלינובסקי

* הצעת חוק מס' 4281/25/פ (מספר פנימי: 2213961); הועברה לוועדה ביום ה' באדר א' התשפ"ד (14 בפברואר 2024).

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשפ"ג, עמ' 518.